

경 고 · 주 의

제 목 출근시간 미준수에 따른 근태 소환

대 상 자 △△처 3급 ○○○, 5급 ◇◇◇◇

소 관 부 서 인재경영처

내 용

고용관계에서 근로자의 가장 기본적인 의무는 노동력을 제공하는 것이며, 근로제공 의무는 단순히 기계적으로 근로를 제공할 의무에 그치지 않고 정해진 근무시간에 성실하게 근로를 제공할 의무를 포함한다.

이와 관련, △△처 5급 ◇◇◇◇은 2016년부터 유연근무제 근무시간선택제도¹⁾를 신청하여 화요일에서 금요일까지는 오전 8시에 출근하여 9시간을 근무하며, 대신 월요일에는 오후 2시에 출근하여 주 40시간을 근무하고 있다. 지난 1년동안의 ◇◇◇◇이 지정한 유연근무시간 출근시간을 확인한 결과, 수차례에 걸쳐 지정된 출근시간을 위반한 것을 확인하였다.

공사 취업규칙에 제 6조에 따르면 직원은 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하여야 하며 동 규칙 제12조에 의거 직원은 근무 시작 전에 출근하여 근무에 임하도록 규정하고 있다. 또한 취업 관리요령 제 25조 (근태관리)에 따르면 “직원은 본인이 선택한 시차출퇴근 시간을 성실히 준수하여야 한다”라고 명시하고 있다.

1) 1일 근무시간 및 출/퇴근시간을 조정하되, 원칙적으로 주 40시간을 준수하여 주5일을 근무하는 제도

근로자가 성실하게 근로를 제공하지 않거나 정해진 근무시간에 근로를 제공하지 않은 것은 근로자로서의 기본적인 의무인 근로제공 의무를 다하지 않은 것으로 취업규칙 및 취업관리요령 위반사항에 해당한다. 또한, 담당 팀장은 유연근무제 신청직원의 근태를 철저히 관리하여야 함에도 불구하고 소속직원이 수차례 출근시간을 준수하지 않은 것에 대해 관리책임을 다하지 않았다.

관련자 의견 및 검토결과

◇◇◇은 예산 및 평가 준비기간(9월~2월)동안 잦은 야근으로 아침 일찍 출근하는데 애로가 있어 출근시간을 준수하지 못하였음을 소명하였으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 각별히 주의하겠다는 입장을 제시하였다.

조치할 사항

인재경영처장은 출근시간을 준수하지 않은 직원과 소속직원의 근태관리를 소홀히 한 담당 팀장에게 각각 경고 및 주의 처분토록 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

연번	현 소속부서	직급	성 명	조치사항
1	△△처	3급	○○○	주 의
2	△△처	5급	◇◇◇	경 고